

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

นายถวิล หรือส

วิง วรรณ

4314/2536

ศรี

ขณะที่จำเลยใช้มีดแทงผู้ตายนั้นเป็นเหตุการณต่อเนื่องหลังจาก ที่ พ.ชกจำเลย
ล้มลงแล้ว ผู้ตายก้มตัวจะดึงจำเลยขึ้น แต่จำเลย สำคัญผิดว่าผู้ตายจะเข้ามาทำร้าย
จำเลย ซึ่งหากมีเหตุการณเช่นนั้น เกิดขึ้นจริง จำเลยย่อมมีสิทธิที่จะกระทำการใด ๆ
เพื่อป้องกันตนได้ แต่ก่อนเกิดเหตุจำเลยรู้อยู่แล้วว่า ผู้ตายกับพวกซึ่งเป็นเครือญาติ
กับจำเลยเองไม่มีผู้ใดมีอาวุธและตามพฤติการณไม่มีเหตุผลใด ที่ฝ่ายผู้ตายจะรวม
ทำร้ายจำเลย การกระทำของจำเลยจึงเป็นการป้องกัน โดยสำคัญผิดและเกินกว่า
กรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกัน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีเจตนาฆ่านายนิรันดร์ คำสร้อย ผู้ตาย ขอให้ลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๒๘๘ ประกอบมาตรา ๖๒, ๖๙ ลงโทษจำคุก ๙ ปี ลดโทษหนึ่งในสาม ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงให้จำคุก ๖ ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ขณะที่จำเลยใช้มีดแทงผู้ตายนั้นเป็น เหตุการณ์ต่อเนื่อง
หลังจากที่นายบุญฤทธิ์ชักจำเลยล้มลงแล้ว ผู้ตาย ก้มตัวจะดึงจำเลยขึ้น แต่จำเลย
สำคัญผิดว่า ผู้ตายจะเข้ามาทำร้าย จำเลย ซึ่งหากมีเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นจริง
จำเลยย่อมมีสิทธิ ที่จะกระทำการใด ๆ เพื่อป้องกันตนได้ แต่ก่อนเกิดเหตุจำเลย รู้อยู่
แล้วว่า ผู้ตายกับพวกซึ่งเป็นเครือข่ายกับจำเลยเองไม่มี ผู้ใดมีอาวุธ และตาม
พฤติการณ์ไม่มีเหตุผลใดที่ฝ่ายผู้ตายจะรุกทำร้าย จำเลย การกระทำของจำเลยจึง
เป็นการป้องกันโดยสำคัญผิด และเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกัน

พิพากษายืน

(ประยูร มูลศาสตร์-ก้าน อันนันทน์-ณรงค์ ตันติเตมิต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ